

מעשר בהמה

אשר טרגין

לאחר שנולד לאדם עדר בהמות, עליו לקחת עשירית מבהמות אלו ולהפרישן. איך עלינו להבין את הדין הזה של מעשר בהמה? מצד אחד אנו רואים שגם כאן ישנה לשון של מעשר — לקיחת חלק של עשרה אחוזים; אבל מצד שני אין דינו דומים לחלוטין למעשר ראשון. כדי להבין את דין מעשר בהמה בצורה בהירה יותר, נעיין ראשית בפסוקים שבהם מופיעה המצווה.

המקור

הציווי על הפרשת מעשר בהמה מופיע לראשונה בויקרא כז. הפרק שם עוסק בכמה נושאים — ערכין, בכור, מעשר שני — ולקראת סופו חותמת אותו מצוות מעשר בהמה. אם כן אנו יכולים להעלות כמה הבנות בנוגע למעשר בהמה: א. הווי מדין מעשר — כיוון כזה עולה מכך שהוא נמצא סמוך ממש לדין מעשר שני, הנכלל במערכת מעשרות הדגן. ב. הווי מדין בכור — מאידך ניתן להעלות הבנה אחרת: מעשר בהמה, כבכור, הוא גם סוג של קרבן שמעלים לירושלים, ואם כן יש להשוותו לדין בכור ולא לדין מעשר הגורן. ג. רעיון אחר בפרק — ייתכן להבין שכל המצוות מופיעות בפרק מסיבה אחרת: כולן עניינן איסור מכירה וגאולה — "לא ימכר ולא יגאל" — ולפי זה אין לנו משיכה לאף אחד מהכיוונים. אחרי שהבאנו את המקור, נעיין בסוגיות השונות.

המתח בסוגיות

את המתח בראיית מעשר בהמה — כמעשר או כבכור — אנו רואים בסוגיות שונות ובעניינים שונים.

צורת ההקדשה — מעצם המעשה (בכורות נח): אנו רואים שני כיוונים: מצד אחד על האדם לדאוג לכך שהבהמות ייצאו לבדן, בלי שידחוף אותן מהדיר; אולם מצד שני על האדם גם למנות את הכבשים, עד שיגיע לעשירי ויקדש אותו בקריאתו כעשירי. וכן אנו מוצאים מחלוקת אמוראים (בכורות ס.) בשאלה איזה מניין עיקרי: לדעת רב מארי הולכים אחר מניינו — ולכן מי שנקרא עשירי הוא הקדוש; ומאידך רב כהנא סבור שהולכים אחר מניין הבהמות, ולכן הבהמה העשירית שיוצאת מאליה היא הקדושה. מי שטוען שהולכים אחר מניינו מבין, מן הסתם, שנדרש כאן מעשה מצד האדם — הקדשה והפרשה כדוגמת מעשר, ולא כדין בכור שקדוש ממילא.

מחוסר זמן — בבכורות מצינו מחלוקת בין חכמים ור' יהודה האם מחוסר זמן, שטרם מלאו לו שמונה ימים, יכול להימנות כחלק מהדיר ולהתקדש. לדעת ר' יהודה משווים

לבכור, ולכן יכול להתקדש; ואילו לדעת חכמים לא יוכל להתקדש, שהרי כמו במעשר צריך שיהיה ראוי להפרשה – ואם אינו ראוי, ההפרשה אינה מקדשת. כאן המחלוקת מהותית יותר: לא מדובר רק בצורת העשייה אלא בדבר המשפיע ממש על החיוב – האם בהמה כזו תתחייב כלל. אבל מה ההסבר למתחים אלו? ממה נובעת הראייה כמעשר, ומנגד הראייה כבכור?

הבנת המתח

מצד אחד אנו יודעים שבדין מעשר בהמה יש שילוב של דינים השייכים במעשר ודינים השייכים בבכור. לא נראה לי שניתן להבין שהמתח מבוסס על שאלת המטרה והמהות של המצווה, שהרי אין מעשר בהמה ניתן ללוויים. אלא אולי אפשר ללכת בכיוון אחר: מצד אחד אנו רואים שצורת ההפרשה דומה יותר למעשר – לקיחת עשרה אחוזים; אבל מאידך אנו מוצאים שהקדושה החלה על המעשר דומה הרבה יותר לבכור, וזה מתבטא בכמה דרכים: הבהמה נאכלת לבעלים ואינה ניתנת לכהנים כמעשר, ודיני עשיית הקרבן הם כבכור (עיין רמב"ם מעשה הקרבנות ה, יז – מתנה אחת, ואין צריך סמיכה).

ייתכן אם כן שהמחלוקת בין האמוראים ביחס שבין מעשר ובכור במעשר בהמה בנויה על שאלה אחרת: במה מתמקדים – בהפרשה, או בתוצאת ההפרשה, במה שנעשה עם הבהמה? שאלה זו אינה מופיעה רק במעשר בהמה, אלא היא שאלה כללית שמצינו גם במצוות הפרשת תרומות ומעשרות – מחלוקת הרמב"ן והרמב"ם. הרמב"ן בהשגותיו (שורש יב) חולק על הרמב"ם, שמנה במצוות מתנות כהונה רק את הנתינה לכהנים, משום שלדעתו ישנה מצווה גם בהפרשה עצמה. וכדבריו:

“והראיה עוד, שהיא מצוה – חיובם לברך על הפרשתם, כמו ששינונו: חמשה לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה... ואילו היתה המצוה עלינו הנתינה לכהן בלבד, לא היו גוזרין עלינו לברך בשעת הפרשה”

אם כן ייתכן שנחלקו בשאלה זו ממש: האם עיקר המצווה הוא ההפרשה – ואז מעשר בהמה ידמה יותר למעשר; או שהעיקר הוא מה שאנו עושים עם החלק המופרש.

מצד המטרה

אולם ייתכן ללכת בכיוון אחר בהבנת המתח – מתח במטרה. כיוון אחד אפשרי הוא להבין בפשטות שיש כאן את אותה מטרה של בכור: מתוך האכילה והתענוג לבוא ולהודות לה' על העבר, על כל הטובה שהעניק לו. לעומת זאת, מדברי החינוך (מצווה שס) עולה כיוון אחר:

“משרשי המצוה, שהאל ברוך הוא בחר בעם ישראל וחפץ למען צדקו להיות כולם עוסקי תורתו ויודעי שמו, ובחכמתו משכם במצוה זו למען ילמדו יקחו מוסר... שאין ספק כי כל אדם נמשך לקבוע דירתו במקום שממונו שם, ולכן בהעלות כל איש מעשר כל בקר וצאן שלו שנה שנה במקום שעסק החכמה והתורה שם, והיא ירושלים ששם הסנהדרין יודעי דעת ומביני מדע”

כאן יש מטרה לעתיד — שיידעו את התורה ויוכלו להפיצה בבתייהם מתוך שהייתם בירושלים. לפי זה יש יותר מקום להשוות למעשר, שכידוע מטרתו אינה רק הודאה אלא “חלף עבודתם” — יש כאן מטרה נפרדת שאינה קשורה ליחס שבין האדם לה'. (לעיון נוסף בסוגיות מעשר בהמה עיין בחידושי ר' חיים הלוי בעניין עכו"ם במעשר בהמה.)